

SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 159/TBNY-TTĐGTS

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết tài sản đấu giá

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 166/3B, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản: Đấu giá thanh lý xe ô tô mang biển kiểm soát 64A-005.39 (biển kiểm soát cũ là 64A-0729), nhãn hiệu TOYOTA, sản xuất năm 2009, tại Việt Nam, loại xe ô tô con 5 chỗ ngồi, màu Đen, số loại COROLLA ZRE143L-GEPVKH, số khung RL4BL42E492000859, số máy 3ZRA427495, ... bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế.

Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 26/3/2025 đến ngày 28/3/2025 (trong giờ làm việc), tại địa chỉ: Số 166/3B, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2025 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời gian nộp tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/01 hồ sơ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 01/4/2025. Nộp vào tài khoản số 7300201006970 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2025 (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (đối với cá nhân nộp bản photo CCCD; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CCCD của người đại diện theo pháp luật) và tiền đặt trước theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản và Khoản 23, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 04/4/2025, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Số 6, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, công khai, nhiều vòng liên tục, theo phương thức trả giá lên, bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định từ 5.000.000 đồng trở lên so với giá khởi điểm.

Phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ:

Phiếu trả giá hợp lệ: là phiếu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, người tham gia đấu giá được hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá và phải ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu trả giá, số tiền trả giá ghi bằng chữ phải trùng khớp với số tiền trả giá ghi bằng số, cùng màu mực (không dùng mực màu đỏ), phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa.

Phiếu trả giá không hợp lệ: là phiếu không phải do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, phiếu trả giá không ghi đầy đủ các thông tin, phiếu trả sai bước giá; trả dưới giá khởi điểm, số tiền trả giá ghi bằng chữ và số tiền trả giá ghi bằng số không trùng khớp, màu mực không giống nhau, phiếu bị tẩy xóa hoặc không còn nguyên vẹn, không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Các cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 166/3B, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 828686./.

Nơi thông báo niêm yết:

- Nơi có tài sản;
- Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long;
- Trụ sở Trung tâm ĐGTS;
- Cổng đấu giá tài sản quốc gia (công khai);
- Website: <https://taisancong.vn> (công khai);
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐGTS.



Nguyễn Hoàng Danh

SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 158/QC-TTĐGTS

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị định số 117/2024/NĐ-CP ngày 18/9/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Thực hiện theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 34 /2025/HĐDV.ĐGTS ngày 19/3/2025 giữa Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

Đấu giá thanh lý xe ô tô mang biển kiểm soát 64A-005.39 (biển kiểm soát cũ là 64A-0729), nhãn hiệu TOYOTA, sản xuất năm 2009, tại Việt Nam, loại xe ô tô con 5 chỗ ngồi, màu Đen, số loại COROLLA ZRE143L-GEPVKH, số khung RL4BL42E492000859, số máy 3ZRA427495, ... bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế.

Điều 2. Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 26/3/2025 đến ngày 28/3/2025 (trọng giờ làm việc), tại địa chỉ: Số 166/3B, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến **17 giờ 00 phút** ngày **01/4/2025** (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; thời gian nộp tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **100.000 đồng/01 hồ sơ.**
- Tiền đặt trước: **20.000.000 đồng/01 hồ sơ.**
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày niêm yết đến **16 giờ 30 phút** ngày **01/4/2025**. Nộp vào tài khoản số **7300201006970** của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày niêm yết đến **17 giờ 00 phút** ngày **01/4/2025** (trong giờ làm việc), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (đối với cá nhân nộp bản photo CCCD; đối với tổ chức nộp bản photo Giấy ĐKKD và CCCD của người đại diện theo pháp luật) và tiền đặt trước theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản và Khoản 23, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản.

*** Lưu ý:** Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp tiền đặt trước đúng theo thời gian quy định, thì không được quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc **10 giờ 00 phút** ngày **04/4/2025**, tại **Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long** (Số 6, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Điều 8. Nguyên tắc, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá; Phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ

1. Nguyên tắc: Tuân thủ quy định của pháp luật; Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

2. Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu-trực tiếp, công khai, nhiều vòng liên tục, theo phương thức trả giá lên, bước giá phải trả từ **5.000.000 đồng** trở lên so với giá khởi điểm, không hạn chế mức trả giá tối đa.

3. Phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ

a. Phiếu trả giá hợp lệ: là phiếu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, người tham gia đấu giá được hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá và phải ghi đầy đủ các

thông tin vào phiếu trả giá, số tiền trả giá ghi bằng chữ phải trùng khớp với số tiền trả giá ghi bằng số, cùng màu mực (không dùng mực màu đỏ), phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa.

b. Phiếu trả giá không hợp lệ: là phiếu không phải do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, phiếu trả giá không ghi đầy đủ các thông tin, phiếu trả sai bước giá, trả dưới giá khởi điểm, số tiền trả giá ghi bằng chữ và số tiền trả giá ghi bằng số không trùng khớp, màu mực không giống nhau, phiếu bị tẩy xóa hoặc không còn nguyên vẹn, không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Điều 9. Diễn biến cuộc đấu giá

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá: Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu lại tài sản đấu giá; Nhắc lại giá khởi điểm của tài sản đấu giá; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là tối đa không quá 05 phút cho một lần ghi phiếu trả giá; Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá; Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ.

2. Đấu giá viên điều hành việc trả giá như sau: Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, người tham gia đấu giá ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc cán bộ giúp việc của Trung tâm đến nhận phiếu trả giá mang lên bàn kiểm phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá; Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề; Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

a. Trường hợp rút lại giá đã trả: Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

b. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá: Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng

đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kê là người trúng đấu giá, nếu giá liền kê đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kê chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kê cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kê không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

3. Kết quả tổ chức đấu giá tài sản: Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, khoản tiền đặt trước được xử lý theo Quy chế cuộc đấu giá. Đối với người trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được giữ lại thành tiền đặt cọc và chuyển cho người có tài sản.

4. Người trúng đấu giá: Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá tài sản còn lại để được nhận tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo thời gian quy định, xem như từ chối mua tài sản số tiền đặt cọc thuộc về người có tài sản người đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm di chuyển tài sản khỏi nơi có tài sản theo hướng dẫn của người có tài sản đấu giá và chịu các chi phí có liên quan trong quá trình di chuyển tài sản; khi làm thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng có trách nhiệm phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí có liên quan đến tài sản bán đấu giá như: Đăng ký, đăng kiểm, sang tên trước bạ và nộp các loại thuế, phí phát sinh khác...

5. Người có tài sản đấu giá: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chuyển giao, người có tài sản và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Sau khi nhận đủ tiền mua tài sản của người trúng đấu giá thì tiến hành bàn giao tài sản trực tiếp cho người trúng đấu giá và các giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá. Trường hợp không giao được tài sản thì trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho người trúng đấu giá hoặc do hai bên thỏa thuận.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- đ. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- e. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- h. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này hoặc quy định khác của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
- c. Từ chối ký biên bản đấu giá;
- d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận;
- đ. Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm một trong các quy định nêu trên thì thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 11. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 Điều này;

5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 12. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

Điều 13. Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người không trúng đấu giá và người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại Điều 12 của Quy chế cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 của Quy chế cuộc đấu giá.

2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc

cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long./.

Nơi công khai Quy chế:

- Trụ sở Trung tâm ĐGTS;
- Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long;
- Công đấu giá tài sản quốc gia;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐGTS.



Nguyễn Hoàng Danh